T6 Resumen

Organización de la prevención en España

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3–7

El mapa de la prevención

pág. 3

Además de las empresas, los poderes públicos actúan por la seguridad y salud. Las **Administraciones públicas competentes en materia laboral** tienen como función específica la **promoción de la prevención, el asesoramiento técnico, la vigilancia y control** del cumplimiento, y pueden **sancionar**.

Administración central

- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
- Administración sanitaria
- Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Administración autonómica

- Centros especializados en prevención
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social
- Administración sanitaria

Organismos privados

- Mutuas ATEP
- Otros servicios de prevención
- Entidades de acreditación
- Entidades de formación

Dentro de la empresa

- Delegados de prevención
- Comités de seguridad y salud
- Trabajadores designados

INSST

pág. 4

Organismo **autónomo** adscrito al Ministerio de Trabajo, que depende funcionalmente de la **Dirección General de Trabajo**.

Qué es

El **órgano científico-técnico especializado** de la Administración General del Estado: analiza y estudia las condiciones de seguridad y salud y promueve su mejora, cooperando con las CCAA.

⛔ **No tiene carácter ejecutivo**: solo **asesora técnicamente** a la autoridad laboral (Inspección), a trabajadores y a empresarios. Sus funciones están en el `LPRL art. 8`:

- Asesorar técnicamente en la elaboración de la **normativa** y en la **normalización**.
- **Formación, información, investigación**, estudio y divulgación.
- **Apoyar técnicamente a la Inspección** de Trabajo en su vigilancia y control.
- Cooperación **internacional**.
- Ejercer la **Secretaría General** de la Comisión Nacional y darle asistencia técnica y científica.
- Apoyo en certificación, ensayo y acreditación.
- **Centro de referencia nacional** ante la UE y la **Agencia Europea** para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

🕵️ Inspección de Trabajo y Seguridad Social

pág. 4–5

El **órgano técnico** de la Administración que **vigila** el cumplimiento de la legislación laboral, **exige responsabilidades**, sanciona y asesora. Sus funciones en prevención, en el `LPRL art. 9`:

Funciones

- **Vigilar** la normativa y **proponer la sanción** a la autoridad laboral si hay infracción.
- **Asesorar e informar** a empresas y trabajadores.
- **Informes para los Juzgados de lo Social** en procesos por accidentes y enfermedades.
- Informar a la autoridad laboral de accidentes **mortales, muy graves o graves**.
- Comprobar a los **servicios de prevención**.
- **Paralizar de inmediato** los trabajos ante riesgo grave e inminente.

Facultades del inspector

Es **autoridad pública**, así que puede:

- **Entrar libremente** en el centro y hacer cualquier diligencia.
- Requerir y ordenar la **paralización**.
- Adoptar **medidas cautelares** para que no se destruya ni altere documentación.
- Requerir medidas de cumplimiento.
- Iniciar el procedimiento sancionador con **actas**.
- Proponer **demandas de oficio** ante la Jurisdicción Social.

> ⚠️ **Ojo en el test**
> El inspector **propone** la sanción; quien sanciona es la **autoridad laboral**. El INSST asesora y apoya a la Inspección, pero no sanciona ni paraliza.

🏛️ Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

pág. 5–6

La crea la LPRL como **órgano colegiado asesor** de las Administraciones Públicas para formular las políticas de prevención, y como **órgano de participación institucional**.

👥 Quién la forma

- **Un representante por cada CA**.
- **Igual número** de la Administración General del Estado.
- Organizaciones **empresariales y sindicales** más representativas, **paritariamente** con todos los anteriores.

📦 Cómo vota

Por mayoría: **1 voto** por cada representante de las Administraciones y **2 votos** por cada representante de empresarios y sindicatos.

Funciones: conocer lo que hacen las Administraciones (asesoramiento, vigilancia y control) e **informar y proponer** sobre criterios y programas, proyectos de disposiciones generales y la **coordinación** entre Administraciones laborales, sanitarias y de industria.

🤝 Instituciones privadas

pág. 6

Mutuas ATEP

- **Asociaciones** legalmente constituidas con **responsabilidad mancomunada** de sus asociados.
- **Colaboran en la gestión de la Seguridad Social.**
- Hacen actividades de prevención y protección: seguridad, higiene, ergonomía, medicina laboral, formación e información.
- Empresarios y trabajadores participan en el **control y seguimiento** de su gestión.

Servicios de prevención ajenos

- **Entidades privadas acreditadas** para la actividad preventiva.
- Seguridad, higiene, ergonomía, medicina laboral, formación e información.

🏥 Otras entidades

págs. 6–7

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Adscrita a la **Comisión Nacional.** Promueve la mejora de las condiciones, sobre todo en las **pequeñas empresas**, con información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento.

INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria)

Entidad gestora de la Seguridad Social que administra los **servicios sanitarios.** Sustituyó al **INSALUD** por el `RD 840/2002, 2 ago`.

Instituto Nacional de Toxicología

Análisis toxicológicos, informes y consultas contra la intoxicación y sobre **antídotos.**

Consejo de Seguridad Nuclear

Ente de Derecho Público **independiente** de la Administración General del Estado, con competencias **exclusivas** en seguridad nuclear y **protección radiológica.**

Resumen de la Unidad Didáctica 6 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.